

2026年

常识新法 要点梳理

追梦人超哥 编



仅供超格内部学员使用

目 录

一、民营经济促进法（2025. 5. 20 起施行）【立】	1
二、监察法（2025. 6. 1 起施行）【修】	3
三、学前教育法（2025. 6. 1 起施行）【立】	5
四、反不正当竞争法（2025. 10. 15 起施行）【修】	6
五、突发公共卫生事件应对法（2025. 11. 1 起施行）【立】	8
六、法治宣传教育法（2025. 11. 1 起施行）【立】	10
七、最高法关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）（2025. 9. 1 起施行）	10

一、民营经济促进法（2025. 5. 20 起施行）【立】

民营经济促进法创下多个“第一”	1. 《民营经济促进法》是第一部专门关于民营经济发展的基础性法律。 2. 第一次将“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”写入法律。 3. 第一次明确民营经济法律地位——民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量。 4. 第一次明确规定“促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策”。
保障公平竞争	1. 市场准入环节——国家实行全国统一的市场准入负面清单制度。市场准入负面清单以外的领域，包括民营经济组织在内的各类经济组织可以依法平等进入。 2. 生产经营环节——国家保障民营经济组织依法平等使用资金、技术、人力资源、数据、土地及其他自然资源等各类生产要素和公共服务资源，依法平等适用国家支持发展的政策。 3. 公共资源交易方面——公共资源交易活动应当公开透明、公平公正，依法平等对待包括民营经济组织在内的各类经济组织。除法律另有规定外，招标投标、政府采购等公共资源交易不得有限制或者排斥民营经济组织的行为。 4. 金融服务方面——金融机构在授信、信贷管理、风控管理、服务收费等方面应当平等对待民营经济组织。 5. 各级人民政府及其有关部门落实公平竞争审查制度，制定涉及经营主体生产经营活动的政策措施应当经过公平竞争审查，并定期评估，及时清理、废除含有妨碍全国统一市场和公平竞争内容的政策措施，保障民营经济组织公平参与市场竞争。
明确以多种方式鼓励和支持民营经济组织发展	1. 支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程。支持民营经济组织在战略性新兴产业、未来产业等领域投资和创业，鼓励开展传统产业技术改造和转型升级，参与现代化基础设施投资建设。 2. 督促引导金融机构合理设置不良贷款容忍度、建立健全尽职免责机制、提升专业服务能力，提高为民营经济组织提供金融服务的水平。 3. 国家推动构建完善民营经济组织融资风险的市场化分担机制，支持银行业金融机构与融资担保机构有序扩大业务合作，共同服务民营经济组织。 4. 健全多层次资本市场体系，支持符合条件的民营经济组织通过发行股票、债券等方式平等获得直接融资。 5. 国家鼓励、支持民营经济组织在推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系中积极发挥作用。

	6. 民营经济组织 不得 通过贿赂和欺诈等手段牟取不正当利益， 不得 妨害市场和金融秩序、破坏生态环境、损害劳动者合法权益和社会公共利益。
强化服务保障	1. 各级人民政府及其有关部门建立畅通有效的政企沟通机制，及时听取包括民营经济组织在各类经济组织的意见建议，解决其反映的合理问题。 2. 根据《中华人民共和国立法法》的规定，与经营主体生产经营活动密切相关的法律、法规、规章和其他规范性文件，属于审判、检察工作中具体应用法律的解释，不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。 3. 对民营经济组织及其经营者违法行为的行政处罚应当按照与其他经济组织及其经营者同等原则实施。 4. 健全失信惩戒和信用修复制度。民营经济组织及其经营者纠正失信行为、消除不良影响、符合信用修复条件的，可以提出信用修复申请。
完善权益保护	1. 民营经济组织及其经营者的人身权利、财产权利、经营自主权，民营经济组织经营者的名誉权、荣誉权、隐私权、个人信息等人格权益受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。 2. 国家机关及其工作人员依法开展调查或者要求协助调查，应当避免或者尽量减少对正常生产经营活动产生影响。 3. 为了公共利益的需要，依照法律规定征收、征用财产的，应当给予公平、合理的补偿。因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行，并对民营经济组织因此受到的损失予以补偿。 4. 任何单位不得违反法律、法规向民营经济组织收取费用，不得实施没有法律、法规依据的罚款，不得向民营经济组织摊派财物。 5. 规范异地执法行为，建立健全异地执法协助制度。国家机关之间对案件管辖有争议的，可以进行协商，协商不成的，提请共同的上级机关决定，法律另有规定的从其规定。禁止为经济利益等目的滥用职权实施异地执法。 6. 民营经济组织及其经营者对生产经营活动是否违法，以及国家机关实施的强制措施存在异议的，可以依法向有关机关反映情况、申诉，依法申请行政复议、提起诉讼。 7. 国家机关、事业单位、国有企业应当依法或者依合同约定及时向民营经济组织支付账款。 8. 审计机关依法对国家机关、事业单位和国有企业支付民营经济组织账款情况进行审计监督。

【冲刺预测】

1.《中华人民共和国民营经济促进法》是我国首部关于民营经济发展的基础性法律，于 2025 年 5 月 20 日正式实施，为民营经济健康发展提供了全方位的法律保障。下列说法不符合相关法律法规的是：

A. 民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是推进中国式现代化的主力军

B. 中共十八大提出，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护

C. 民营经济组织及其经营者纠正失信行为、消除不良影响、符合信用修复条件的，可以提出信用修复申请

D. 支持有能力的民营经济组织牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营经济组织开放国家重大科研基础设施

二、监察法（2025.6.1 起施行）【修】

完善监察派驻的规定，增设“再派出”制度	各级监察委员会可以向本级中国共产党机关、国家机关、中国人民政治协商会议委员会机关、法律法规授权或者委托管理公共事务的组织和单位以及辖区内特定区域、国有企业、事业单位等派驻或者派出监察机构、监察专员。 经国家监察委员会批准，国家监察委员会<u>派驻本级实行垂直管理或者双重领导并以上级单位领导为主的单位、国有企业的监察机构、监察专员，可以向驻在单位的下一级单位再派出。</u> 经国家监察委员会批准，国家监察委员会派驻监察机构、监察专员，可以向驻在单位管理领导班子的普通高等学校<u>再派出</u>；国家监察委员会派驻国务院国有资产监督管理机构的监察机构，可以向驻在单位管理领导班子的国有企业<u>再派出</u>。 监察机构、监察专员对派驻或者派出它的监察委员会或者监察机构、监察专员负责。
授予监察机关必要的监察措施	1. 强制到案 监察机关根据案件情况，经依法审批，可以强制涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的被调查人到案接受调查。 2. 责令候查 被调查人涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以对其采取责令候查措施： （1）不具有本法第二十四条第一款¹所列情形的； （2）符合留置条件，但患有严重疾病、生活不能自理的，系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，或者生活不能自理的人的唯一抚养人； （3）案件尚未办结，但留置期限届满或者对被留置人员不需要继续采取留置措施的； （4）符合留置条件，但因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取责令候查措施更为适宜的。

¹ 第二十四条 被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：（一）涉及案情重大、复杂的；（二）可能逃跑、自杀的；（三）可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的；（四）可能有其他妨碍调查行为的。

	被责令候查人员应当遵守以下规定： （1）未经监察机关批准不得离开所居住的直辖市、设区的市的城市市区或者不设区的市、县的辖区； （2）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向监察机关报告； （3）在接到通知的时候及时到案接受调查； （4）不得以任何形式干扰证人作证； （5）不得串供或者伪造、隐匿、毁灭证据。 被责令候查人员违反前款规定，情节严重的，可以依法予以留置。 3. 管护 对于未被留置的下列人员，监察机关发现存在逃跑、自杀等重大安全风险的，经依法审批，可以进行管护： （1）涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的自动投案人员； （2）在接受谈话、函询、询问过程中，交代涉嫌严重职务违法或者职务犯罪问题的人员； （3）在接受讯问过程中，主动交代涉嫌重大职务犯罪问题的人员。 采取管护措施后，应当立即将被管护人员送留置场所，至迟不得超过二十四小时。 配套完善新增三项监察强制措施时限、审批程序和工作要求： 采取强制到案、责令候查或者管护措施，应当按照规定的权限和程序，经监察机关主要负责人批准。 强制到案持续的时间不得超过十二小时；需要采取管护或者留置措施的，强制到案持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续强制到案的方式变相拘禁被调查人。 责令候查最长不得超过十二个月。 监察机关采取管护措施的，应当在七日以内依法作出留置或者解除管护的决定，特殊情况下可以延长一日至三日。
完善留置期限规定	留置时间不得超过三个月。在特殊情况下，可以延长一次，延长时间不得超过三个月。省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报上一级监察机关批准。监察机关发现采取留置措施不当或者不需要继续采取留置措施的，应当及时解除或者变更为责令候查措施。 对涉嫌职务犯罪的被调查人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，监察机关依照前款规定延长期限届满，仍不能调查终结的，经国家监察委员会批准或者决定，可以再延长二个月。 省级以上监察机关在调查期间，发现涉嫌职务犯罪的被调查人另有与留置时的罪行不同种的重大职务犯罪或者同种的影响罪名认定、量刑档次的重大职务犯罪，经国家监察委员会批准或者决定，自发现之日起依照本条第一款的规定重新计算留置时间。留置时间重新计算以一次为限。

强化监察机关自身建设	1. 特约监察员 监察机关根据工作需要，可以从各方面代表中聘请特约监察员。特约监察员按照规定对监察机关及其工作人员履行职责情况实行监督。 2. 禁闭措施 监察人员涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，为防止造成更为严重的后果或者恶劣影响，监察机关经依法审批，可以对其采取禁闭措施。禁闭的期限不得超过七日。 被禁闭人员应当配合监察机关调查。监察机关经调查发现被禁闭人员符合管护或者留置条件的，可以对其采取管护或者留置措施。
------------	---

【冲刺预测】

2.《中华人民共和国监察法》修改后新增了责令候查制度，解决了那些未被采取留置措施的被调查人缺乏相应监督管理措施的问题，同时减少留置措施的适用。下列与之相关的表述不正确的是：

- A. 符合留置条件，但患有严重疾病、生活不能自理的，可以对其采取责令候查措施
- B. 被责令候查人员住址发生变动的，应当在二十四小时以内向监察机关报告
- C. 采取责令候查措施，应当按照规定的权限和程序，由监察机关领导人员集体研究决定
- D. 责令候查最长不得超过十二个月；违反相关规定情节严重的，可以依法予以留置

三、学前教育法（2025.6.1 起施行）【立】

学前儿童	1. 学前教育应当坚持最有利于学前儿童的原则，给予学前儿童特殊、优先保护。 2. 学前儿童入幼儿园接受学前教育，除必要的身体健康检查外，幼儿园不得对其组织任何形式的考试或者测试。 3. 任何单位和个人不得组织学前儿童参与违背学前儿童身心发展规律或者与年龄特点不符的商业性活动、竞赛类活动和其他活动。
幼儿园	1. 各级人民政府应当采取措施，扩大普惠性学前教育资源供给，提高学前教育质量。 2. 幼儿园应当设立家长委员会，家长委员会可以对幼儿园重大事项决策和关系学前儿童切身利益的事项提出意见和建议，对幼儿园保育教育工作和日常管理进行监督。 3. 任何单位和个人不得利用财政性经费、国有资产、集体资产或者捐赠资产举办或者参与举办营利性民办幼儿园。 4. 公办幼儿园不得转制为民办幼儿园。公办幼儿园不得举办或者参与举办营利性民办幼儿园和其他教育机构。 5. 社会资本不得通过兼并收购等方式控制公办幼儿园、非营利性民办幼儿园。 6. 幼儿园不得直接或者间接作为企业资产在境内外上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性民办幼儿园，不得通过发行股份或者支付现金等方式购买营利性民办幼儿园资产。

教职工	1. 幼儿园聘任（聘用）园长、教师、保育员、卫生保健人员、安全保卫人员和其他工作人员时，应当向教育、公安等有关部门查询应聘者是否具有虐待、性侵害、性骚扰、拐卖、暴力伤害、吸毒、赌博等违法犯罪记录；发现其有前述行为记录的，或者有酗酒、严重违反师德师风行为等其他可能危害儿童身心安全情形的，不得聘任（聘用）。 2. 幼儿园发现在岗人员有前款规定可能危害儿童身心安全情形的，应当立即停止其工作，依法与其解除聘用合同或者劳动合同，并向县级人民政府教育行政部门进行报告；县级人民政府教育行政部门可以将其纳入从业禁止人员名单。 3. 有 1. 规定可能危害儿童身心安全情形的个人不得举办幼儿园；已经举办的，应当依法变更举办者。
保育教育	1. 幼儿园应当把保护学前儿童安全放在首位，对学前儿童在园期间的人身安全负有保护责任。 2. 幼儿园发现学前儿童受到侵害、疑似受到侵害或者面临其他危险情形的，应当立即采取保护措施，并向公安、教育等有关部门报告。 3. 幼儿园不得采用小学化的教育方式，不得教授小学阶段的课程，防止保育和教育活动小学化。小学坚持按照课程标准零起点教学。 4. 校外培训机构等其他任何机构不得对学前儿童开展半日制或者全日制培训，不得教授学前儿童小学阶段的课程。

【冲刺预测】

3.《中华人民共和国学前教育法》自 2025 年 6 月 1 日起施行。下列与之相关的表述不正确的是：

- A. 发展学前教育坚持政府主导，以政府举办为主，大力发展普惠性学前教育，鼓励、引导和规范社会力量参与
- B. 幼儿园与小学应当互相衔接配合，共同帮助儿童做好入学准备和入学适应，适当教授小学阶段的基础性课程
- C. 有酗酒、严重违反师德师风行为可能危害儿童身心安全情形的，不得被聘任（聘用）为幼儿园工作人员
- D. 任何单位和个人不得利用财政性经费、国有资产、集体资产或者捐赠资产举办或者参与举办营利性民办幼儿园

四、反不正当竞争法（2025. 10. 15 起施行）【修】

完善规制混淆行为的情形	1. 经营者不得擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页、新媒体账号名称、应用程序名称或者图标等。 2. 擅自将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，或者将他人商品名称、企业名称（包括简称、字号等）、注册商标、未注册的驰名商标等设置为搜索
-------------	---

	关键词，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，属于混淆行为。 3. 经营者不得帮助他人实施混淆行为。
细化关于商业贿赂、虚假宣传、不当有奖销售和商业诋毁等不正当竞争行为的规定	1. 坚持“行贿受贿一起查”，在现行禁止实施贿赂规定的基础上，增加规定：单位和个人不得在交易活动中收受贿赂的规定。 2. 将虚假宣传行为误导的对象由消费者扩展为“消费者和其他经营者”，并加强对刷单炒信行为的规制，明确不得通过“虚假评价”方式帮助他人实施虚假宣传。 3. 有奖活动开始后，经营者不得无正当理由变更所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息。 4. 规定经营者不得“指使他人”进行商业诋毁，并将商业诋毁的对象由“竞争对手”扩展为“其他经营者”。
完善网络不正当竞争监管制度	1. 经营者不得利用数据和算法、技术、平台规则等，实施恶意交易等不正当竞争行为。 2. 经营者不得以欺诈、胁迫、避开或者破坏技术管理措施等不正当方式，获取、使用其他经营者合法持有的数据，损害其他经营者的合法权益，扰乱市场竞争秩序。 3. 经营者不得滥用平台规则，直接或者指使他人对其他经营者实施虚假交易、虚假评价或者恶意退货等行为，损害其他经营者的合法权益，扰乱市场竞争秩序。
整治平台“内卷式”竞争	1. 平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序。 2. 平台经营者应当在平台服务协议和交易规则中明确平台内公平竞争规则，建立不正当竞争举报投诉和纠纷处置机制，引导、规范平台内经营者依法公平竞争；发现平台内经营者实施不正当竞争行为的，应当及时依法采取必要的处置措施，保存有关记录，并按规定向平台经营者住所地县级以上人民政府监督检查部门报告。 3. 平台经营者违反本法规定强制或者变相强制平台内经营者以低于成本的价格销售商品的，由监督检查部门责令停止违法行为，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款。
明确禁止滥用优势地位损害中小企业合法权益	1. 大型企业等经营者不得滥用自身资金、技术、交易渠道、行业影响力等方面的优势地位，要求中小企业接受明显不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，拖欠中小企业的货物、工程、服务等账款。 2. 经营者违反本法规定滥用自身优势地位的，由省级以上人民政府监督检查部门责令限期改正，逾期不改正的，处一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上五百万元以下的罚款。

完善监管措施和法律 责任	1. 增加约谈制度。经营者涉嫌违反本法规定的，监督检查部门可以对其有关负责人进行约谈，要求其说明情况、提出改进措施。 2. 强化有关部门及人员的保密义务，规定监督检查部门及其工作人员对调查过程中知悉的商业秘密、个人隐私和个人信息均依法负有保密义务。 3. 将不正当竞争行为导致的民事赔偿数额的计算方式明确为“按照其因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定”。 4. 规定销售本法第七条规定的违法商品的（混淆行为），依法予以处罚；销售者不知道其销售的商品属于违法商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由监督检查部门责令停止销售，不予行政处罚。
-----------------	---

【冲刺预测】

4. 根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，下列行为不属于不正当竞争行为的是：

- A. 甲公司在其网络推广中，将他人企业名称“康健药业”设置为搜索关键词，使消费者误以为其产品系康健药业出品
- B. 乙电商平台推出“好评返现”活动，鼓励消费者对平台内商家的商品给予五星好评
- C. 丙网上店铺指使他人对竞争对手店铺频繁发起无理由退货，并恶意差评，致其被平台处罚
- D. 丁大型电商平台强制平台内经营者在“双 11”期间以低于成本价销售商品，否则不予流量支持

五、突发公共卫生事件应对法（2025. 11. 1 起施行）【立】

总则	1. 国家坚持中西医并重，加强中西医结合，充分发挥中医药在突发公共卫生事件应对中的作用。 2. 采取突发公共卫生事件应对措施，应当依照法定权限和程序，与突发公共卫生事件的性质和可能造成危害的程度、范围等相适应；有多种措施可供选择的，应当选择有利于最大程度保护单位和个人合法权益，且对他人权益损害和产生生活影响较小的措施，并根据情况变化及时调整。
管理与指挥 体制	1. 突发公共卫生事件应对工作实行党委领导、政府负责、部门协同联动、社会共同参与、属地管理和分类管理相结合的管理体制，明确属地、部门、单位和个人责任，加强公共卫生应急指挥能力建设。 2. 县级人民政府对本行政区域突发公共卫生事件应对工作负责；涉及两个以上行政区域的，由有关行政区域共同的上一级人民政府负责，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同负责。 3. 突发公共卫生事件发生后，发生地县级人民政府应当立即开展应对工作，同时向上一级人民政府报告，必要时可以越级上报。

	4. 突发公共卫生事件应急指挥机构开展突发公共卫生事件应对工作，可以依照本级人民政府的权限发布有关突发公共卫生事件应对的决定、命令、措施。
监测预警	1. 医疗卫生机构及其执行职务的人员发现突发公共卫生事件报告规范规定应当报告的有关情形，以及发现发生或者可能发生突发公共卫生事件时，应当于两小时内通过网络直报系统进行报告；不具备网络直报条件的，应当通过电话、传真等方式向所在地疾病预防控制机构报告。 2. 检验检测机构发现突发公共卫生事件报告规范规定应当报告的有关情形，以及发现发生或者可能发生突发公共卫生事件时，应当于两小时内向所在地疾病预防控制机构报告。 3. 对单位和个人的报告，经调查不属于突发公共卫生事件的，报告的单位和个人不承担法律责任。
应急处置	1. 因突发公共卫生事件医疗救治紧急需要，医师可以按照国家统一制定的诊疗方案，在一定范围和期限内采用药品说明书中未明确的药品用法进行救治。 2. 突发公共卫生事件应急处置期间，县级以上地方人民政府应当采取措施维持社会基本运行，保障食品、饮用水等基本生活必需品的供应，提供基本医疗服务；对未成年人、老年人、残疾人、孕产期和哺乳期的妇女以及需要及时救治的伤病人员等群体给予特殊照顾和安排，并确保相关人员获得医疗救治。
保障措施	1. 国家加强医药储备，实行中央和地方两级储备。 2. 鼓励单位和个人根据卫生健康主管部门的提示，适量储备常用药品、防护用品、消毒用品。 3. 国家鼓励医疗机构、疾病预防控制机构为本机构参与突发公共卫生事件应急处置的人员购买人身意外伤害保险。

【冲刺预测】

5. N 市突然发生需要采取应急处置措施予以应对的重大传染病疫情。根据《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法》的规定，下列做法正确的是：

- A. 有多种应对措施可供选择的情况下，当地政府选择了能最大程度实现各部门协同联动应对的措施
- B. 突发公共卫生事件应急指挥机构因依照本级人民政府的权限发布有关应对措施而被处罚
- C. 检验检测机构于发现该传染病疫情后的第三个小时向所在地疾病预防控制机构报告
- D. 医师按照国家统一制定的诊疗方案，在小范围内采用药品说明书中未明确的药品用法进行救治

六、法治宣传教育法（2025. 11. 1 起施行）【立】

总则	1. 健全党委领导、人大监督、政府主导、各方协同、社会参与的工作机制。 2. 法治宣传教育的主要内容包括： （1）习近平法治思想； （2）宪法的规定、原则和精神； （3）法治原则、法律制度和法律常识； （4）全面依法治国的实践和成就； （5）社会主义法治文化、中华优秀传统文化法律文化； （6）其他应当纳入法治宣传教育的内容。 3. 国家机关按照“谁执法谁普法”的精神，实行普法责任制。
社会法治宣传教育	1. 每年 12 月 4 日为国家宪法日，国家通过多种形式开展宪法宣传教育活动。 2. 国家利用重大节日、纪念日等，结合法律法规的公布施行，组织开展群众性法治宣传教育活动，持续深入开展全民普法，推动法治宣传教育融入法治实践、基层治理和日常生活，在全社会树立宪法法律至上、法律面前人人平等等基本法治观念。 3. 网信、电信、公安等部门应当加强对网络服务提供者和网络用户的法治宣传教育，引导其自觉遵守法律法规、尊重社会公德，营造文明安全的网络环境。 4. 对老年人、残疾人开展法治宣传教育，条件具备的同步采取语音、大字、盲文、手语等无障碍信息交流方式。
国家工作人员法治宣传教育	1. 国家工作人员应当带头尊法学法守法用法，树立依法履职的法治观念，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。 2. 录用国家工作人员，应当将有关法律知识纳入录用考试内容。

【冲刺预测】

6. 根据《中华人民共和国法治宣传教育法》的规定，下列表述不正确的是：

- A. 习近平法治思想是法治宣传教育的主要内容
- B. 国家机关按照“专门机关普法”的精神，实行普法责任制
- C. 录用国家工作人员，应当将有关法律知识纳入录用考试内容
- D. 司法行政部门应当建立法治文化场所名录，向社会公布

七、最高法关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）（2025. 9. 1 起施行）

1. 劳动合同期满后，劳动者仍在用人单位工作，用人单位未表示异议超过一个月，劳动者请求用人单位以原条件续订劳动合同的，人民法院依法予以支持。

2. 劳动者**未知悉、接触**用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项，劳动者请求**确认竞业限制条款不生效**的，人民法院依法予以支持。
3. 劳动者违反有效的竞业限制约定，用人单位请求劳动者按照约定**返还已经支付的经济补偿并支付违约金**的，人民法院依法予以支持。
4. 用人单位与劳动者约定或者劳动者向用人单位**承诺无需缴纳社会保险费**的，人民法院应当认定该约定或者**承诺无效**。用人单位未依法缴纳社会保险费，劳动者依法请求**解除劳动合同、由用人单位支付经济补偿**的，人民法院依法予以支持。
5. 有前款规定情形，用人单位依法**补缴**社会保险费后，请求**劳动者返还已支付的社会保险费补偿**的，人民法院依法予以支持。

【冲刺预测答案】

1 ~ 5: ACBBD

6: B